Muster für einen Anlagenband

Finanzgericht Baden-Württemberg · 2 K 1874/26

Vorführfassung zur steuerlichen Hauptsache. Die Quellen bleiben im Arbeitsarchiv erhalten. Anlagenkennzeichen befinden sich auf den PDF-Arbeitskopien.

1 Anlagenverzeichnis

Anlage	Bezeichnung	Dateien
K 1	Bankbewegungen und Excel-Abgleich	2
K 2	Vollständiger Reservierungsthread	6
K 3	Technisches Bankprotokoll	1
K 4	Vollständige Bankaufnahme und Bildschirmdarstellung	2

2 Herkunft und Freigabe

K 1 enthält die Bewegungsübersicht und einen daraus abgeleiteten Excel-Abgleich. K 2 verbindet den Exportvermerk mit den fünf E-Mail-Dateien. K 3 belegt die technische Freigabe. K 4 enthält den Bankbeleg und als zweite Seite seine fiktive Bildschirmdarstellung. Maßgeblich bleibt die Bankaufnahme.

Interne Beratungsunterlagen und der Familienchat sind von der Vorführung der Prozessanlagen getrennt. Die Auswahl folgt der Mandatsfreigabe in Aktenstück 23.

Bewegungsübersicht zum Rücklagenkonto

Datum 20.08.2026
Von Dreisam Bürgerbank · Kundenservice Freiburg im Breisgau
An Elena und Matthias Vetter

Konto OV-2020-4407. Ausgangssaldo bei Eröffnung 0,00 EUR. Sämtliche fünf Gutschriften gingen bankintern vom ausschließlich auf Elena Vetter lautenden Verrechnungskonto ein. Für diese Umbuchungen sind Buchungstag und Wertstellung identisch. Die Bank verarbeitet die bankinternen Umbuchungen auch an Wochenenden.

Buchung und Wertstellung	Vorgang	Betrag in EUR	Saldo in EUR
15.03.2020	Rücklage 2020	+240.000,00	240.000,00
15.03.2021	Rücklage 2021	+240.000,00	480.000,00
15.03.2022	Rücklage 2022	+240.000,00	720.000,00
15.03.2023	Rücklage 2023	+240.000,00	960.000,00
15.03.2024	Rücklage 2024	+240.000,00	1.200.000,00
18.07.2025	Anzahlung RM-518	−24.000,00	1.176.000,00
25.07.2025	Rückzahlung RM-518	+24.000,00	1.200.000,00

Der ausgewiesene Abschlussbetrag ist der Saldo am 19.08.2026. Außer den aufgeführten Bewegungen gab es seit Kontoeröffnung keine Gutschriften, Abgänge, Zinsbuchungen oder Entgelte. Kontoinhaber und Verfügungsregel wurden in diesem Zeitraum nicht geändert. Die Bewegungsübersicht enthält keine Freigabeprotokolle einzelner Nutzer.

Rücklagenkonto OV-2020-4407

Abstimmblatt der Handakte · Quelle Aktenstück 02 und 02_Kontoumsaetze.csv

Ausgangssaldo 0 EUR · Buchungen und Bankstände als Eingaben · Beträge in EUR

Buchung	Wertstellung	Vorgang	Umsatz	Banksaldo	Rechensaldo	Differenz
15.03.2020	15.03.2020	Rücklage 2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
15.03.2021	15.03.2021	Rücklage 2021	240,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
15.03.2022	15.03.2022	Rücklage 2022	240,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
15.03.2023	15.03.2023	Rücklage 2023	240,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
15.03.2024	15.03.2024	Rücklage 2024	240,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
18.07.2025	18.07.2025	Anzahlung RM-518	(24,000.00)	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00
25.07.2025	25.07.2025	Rückzahlung RM-518	24,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00

Einzahlungen 2020–2024	**1,200,000.00**
Anzahlung und Rückzahlung RM-518 netto	**0.00**
Letzter abgestimmter Rechensaldo	**1,200,000.00**

Die Tabelle stimmt Buchungen ab. Die interne Vermögenszuordnung wird gesondert geprüft.

Vollständiger Thread zur Reservierung

Datum 15.10.2026
Von Postfachdienst · Technischer Export für Elena Vetter
An Elena Vetter und Sascha Strauß

Der für die Wiederherstellung bereitgestellte Export enthält den ursprünglichen Nachrichtenkörper und die serverseitigen Empfangszeiten. Der Zugang der Nachricht von Elena am 18.07.2025, 08:16 Uhr, ist im Postfach von Matthias um 08:17 Uhr protokolliert. Die nachstehenden Texte wurden aus den gespeicherten Originalen rekonstruiert.

Matthias, 17.07.2025, 22:11 Uhr: „Wenn ich vom Rücklagenkonto anzahle, kann ich morgen früh reservieren. Sonst ist es vermutlich weg. Ich habe gerade nicht 24.000 auf meinem Giro. Geht das für dich? Wenn der Stellplatz platzt, geht das Geld zurück.“

Elena, 18.07.2025, 08:16 Uhr: „Für genau diese erstattbare Anzahlung von 24.000 bin ich einverstanden. Alles Weitere besprechen wir vor dem Restkauf. Stell sicher, dass eine Rückzahlung wieder auf die Rücklage geht. Du hast auf dem Konto Zugriff auf deinen Anteil. Schreib mir bitte nachher kurz, ob du überwiesen hast. Ich bin bis Mittag in einer Verhandlung.“

Matthias, 18.07.2025, 08:51 Uhr: „Ist raus. Ich habe nur einmal bestätigt. Danke, dass das mit der Rücklage geht.“

Elena, 18.07.2025, 12:37 Uhr: „Beim Wort Anteil habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich meinte deinen Zugang für diese Zahlung. Für alles andere bleibt es bei unserer Absprache.“

Matthias, 18.07.2025, 18:04 Uhr: „Angekommen. Ich hatte es als unseren gemeinsamen Topf verstanden. Wir reden heute Abend.“

Datei: 08_01_Reservierung_Vollthread.eml

Von	Matthias Vetter <matthias.vetter@vetter-privat.example>
An	Elena Vetter <elena.vetter@vetter-privat.example>
Datum	Thu, 17 Jul 2025 22:11:00 +0200
Betreff	Reservierung

Wenn ich vom Rücklagenkonto anzahle, kann ich morgen früh reservieren. Sonst ist es vermutlich weg. Ich habe gerade nicht 24.000 auf meinem Giro. Geht das für dich? Wenn der Stellplatz platzt, geht das Geld zurück.

Datei: 08_02_Reservierung_Vollthread.eml

Von	Elena Vetter <elena.vetter@vetter-privat.example>
An	Matthias Vetter <matthias.vetter@vetter-privat.example>
Datum	Fri, 18 Jul 2025 08:16:00 +0200
Betreff	AW: Reservierung

Für genau diese erstattbare Anzahlung von 24.000 bin ich einverstanden. Alles Weitere besprechen wir vor dem Restkauf. Stell sicher, dass eine Rückzahlung wieder auf die Rücklage geht. Du hast auf dem Konto Zugriff auf deinen Anteil. Schreib mir bitte nachher kurz, ob du überwiesen hast. Ich bin bis Mittag in einer Verhandlung.

Am 17.07.2025 um 22:11 schrieb Matthias Vetter:
> Wenn ich vom Rücklagenkonto anzahle, kann ich morgen früh reservieren. Sonst ist es vermutlich weg. Ich habe gerade nicht 24.000 auf meinem Giro. Geht das für dich? Wenn der Stellplatz platzt, geht das Geld zurück.

Datei: 08_03_Reservierung_Vollthread.eml

Von	Matthias Vetter <matthias.vetter@vetter-privat.example>
An	Elena Vetter <elena.vetter@vetter-privat.example>
Datum	Fri, 18 Jul 2025 08:51:00 +0200
Betreff	AW: Reservierung

Ist raus. Ich habe nur einmal bestätigt. Danke, dass das mit der Rücklage geht.

Am 18.07.2025 um 08:16 schrieb Elena Vetter:
> Für genau diese erstattbare Anzahlung von 24.000 bin ich einverstanden. Alles Weitere besprechen wir vor dem Restkauf. Stell sicher, dass eine Rückzahlung wieder auf die Rücklage geht. Du hast auf dem Konto Zugriff auf deinen Anteil. Schreib mir bitte nachher kurz, ob du überwiesen hast. Ich bin bis Mittag in einer Verhandlung.

Datei: 08_04_Reservierung_Vollthread.eml

Von	Elena Vetter <elena.vetter@vetter-privat.example>
An	Matthias Vetter <matthias.vetter@vetter-privat.example>
Datum	Fri, 18 Jul 2025 12:37:00 +0200
Betreff	AW: Reservierung

Beim Wort Anteil habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich meinte deinen Zugang für diese Zahlung. Für alles andere bleibt es bei unserer Absprache.

Am 18.07.2025 um 08:51 schrieb Matthias Vetter:
> Ist raus. Ich habe nur einmal bestätigt. Danke, dass das mit der Rücklage geht.

Datei: 08_05_Reservierung_Vollthread.eml

Von	Matthias Vetter <matthias.vetter@vetter-privat.example>
An	Elena Vetter <elena.vetter@vetter-privat.example>
Datum	Fri, 18 Jul 2025 18:04:00 +0200
Betreff	AW: Reservierung

Angekommen. Ich hatte es als unseren gemeinsamen Topf verstanden. Wir reden heute Abend.

Am 18.07.2025 um 12:37 schrieb Elena Vetter:
> Beim Wort Anteil habe ich mich wohl unklar ausgedrückt. Ich meinte deinen Zugang für diese Zahlung. Für alles andere bleibt es bei unserer Absprache.

Technisches Bankprotokoll zur Anzahlung

Datum 19.10.2026

Von Dreisam Bürgerbank · Archivdienst Freiburg im Breisgau

An Matthias und Elena Vetter

Auf gemeinsame Anforderung bestätigen wir den Ablauf der Überweisung RM-518. Onlineanmeldung von Matthias Vetter am 18.07.2025, 08:38 Uhr. Erfassung der Überweisung um 08:41 Uhr, Bestätigung über sein eigenes Freigabeverfahren um 08:43 Uhr, Ausführung um 08:44 Uhr. Der Betrag wurde allein durch Matthias Vetter gegenüber der Bank autorisiert. Es gab keinen zweiten Freigabeschritt und keine Ausführungssperre für Einzelaufträge.

Elena Vetter erhielt eine automatische Umsatzmitteilung nach Ausführung um 08:45 Uhr. Ihre Onlineanmeldung um 12:34 Uhr und der Aufruf der Umsatzdetails um 12:35 Uhr waren weder Auftrag noch Mitfreigabe. Das Bankprotokoll enthält keine Daten zu einem privaten Einverständnis vor der Ausführung.

Die am 25.07.2025 eingegangene Gutschrift ist anhand der Zahlungsreferenz RM-518 und des Absenderkontos der ursprünglichen Anzahlung zugeordnet. Die Bank kennt seit Eröffnung keinen weiteren Zahlungsauftrag des Herrn Vetter von diesem Konto und keine Entnahme der Frau Vetter. Miriam Lutz kann als Kundenberaterin die Einrichtung und die im Bankgespräch protokollierten Erklärungen bestätigen. Eine Vereinbarung außerhalb des Termins hat sie nicht wahrgenommen.

Vollständige Aufnahme zur Guthabenquote

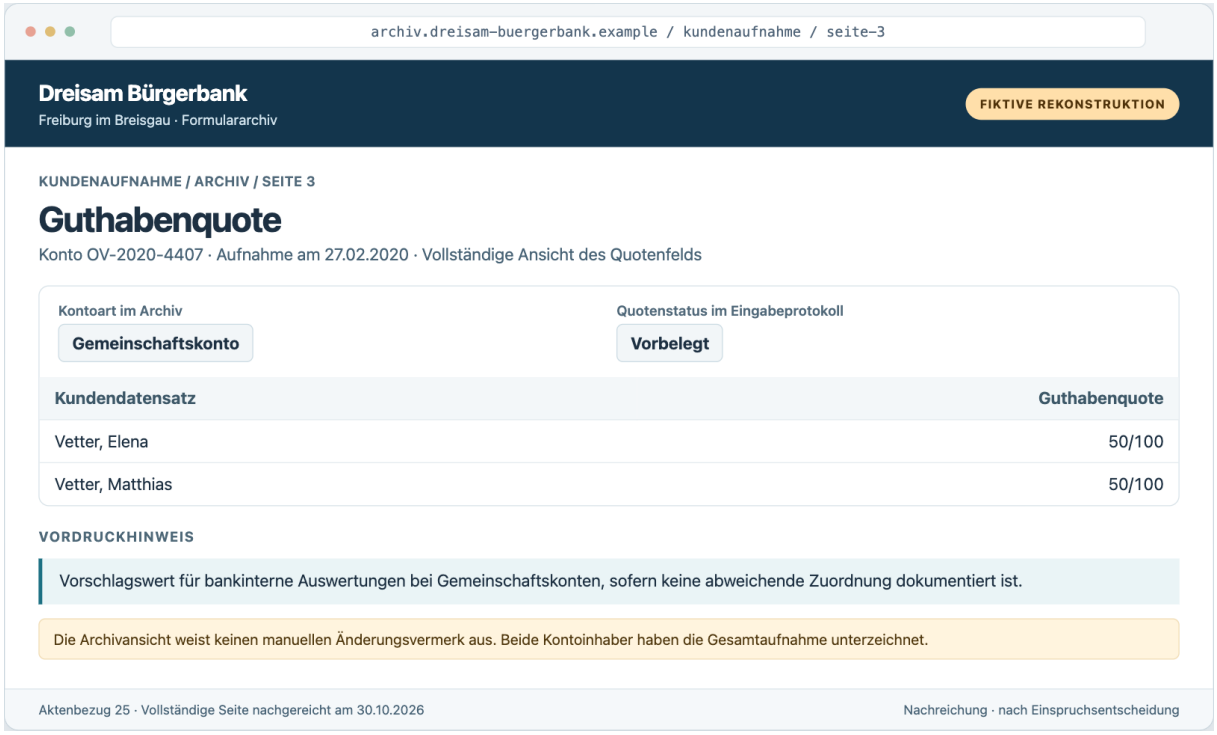
Datum 30.10.2026
Von Dreisam Bürgerbank · Kundenberaterin Miriam Lutz
An Felix Boscherharb · mit Vollmacht beider Kontoinhaber

Auf Seite 3 des am 27.02.2020 von beiden Kontoinhabern unterzeichneten Aufnahmebogens stehen die Kundendatensätze „Vetter, Elena 50/100“ und „Vetter, Matthias 50/100“. Der bisherige Ausdruck zeigt nur diese beiden Zeilen mit dem Fuß „Guthabenquote“. Die heute beigefügte vollständige Seite enthält zusätzlich den Vordrucksatz „Vorschlagswert für bankinterne Auswertungen bei Gemeinschaftskonten, sofern keine abweichende Zuordnung dokumentiert ist.“

Nach dem archivierten Eingabeprotokoll hat das System die beiden Werte mit Auswahl „Gemeinschaftskonto“ vorbelegt. Ein manueller Änderungsvermerk fehlt. Unterhalb der Quote haben beide die Gesamtaufnahme mit unterschrieben. Das Blatt enthält kein besonderes Feld, in dem sie einander eine Vermögensquote zusprechen. Die Bank kann nicht bestätigen, dass die Beteiligten den Vorschlagswert untereinander besprochen oder gebilligt haben.

Ich kann zum Formular und zur gewöhnlichen Verwendung des Feldes als Zeugin Auskunft geben. Bei der Kontoeröffnung am 27.02.2020 war ich selbst anwesend. Zur privaten Rücklagenabrede kann ich keine Angaben machen.

Datei: 25a_Bankaufnahme_Guthabenquote.png



Bilddatei: 25a_Bankaufnahme_Guthabenquote.png